

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ คณะกรรมการ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"หมวด ๒
คณะกรรมการ

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข" เรียกโดยย่อว่า "กพส." ประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในด้านบริหาร ด้านกฎหมาย และด้านยุทธศาสตร์ ด้านละ ๑ คน

(๕) กรรมการ...

(๕) กรรมการซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑ คน

ให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๕ กรรมการตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) มีวาระการดำรงแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดำเนินการเพื่อให้มีกรรมการแทนก็ได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่

ข้อ ๑๕/๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ประธานกรรมการให้ออก โดยมีมติคณะกรรมการให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ข้อ ๑๕/๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง

(๓) กำหนดคุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการต่าง ๆ

(๕) กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(๖) กำหนดรูปแบบสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธาณสุข

(๗) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้

(๙) อำนาจหน้าที่อื่นใดตามที่ระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๕/๓ การประชุมคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กพส. กำหนด

ข้อ ๑๕/๔ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งและพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กพส. กำหนด

การประชุม...

การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประชุมคณะกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

ข้อ ๔ การกระทำใด ๆ ที่ได้ปฏิบัติและเป็นไปตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดไว้ก่อนระเบียบนี้บังคับใช้และยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข